

CORRESPONDENCIA · 05/05/1997

Carta abogado → McDonald's

TIPO	FECHA	PARTES
Correspondencia	05/05/1997	Del abogado de Bernard Collorafi (Maître Clément)

FICHA DE SÍNTESIS

Carta del abogado a McDonald's — Maître Clément · 5 de mayo de 1997

Resumen: carta dirigida por Maître Jean-Paul Clément, abogado del Sr. Bernard Collorafi y de SEBOL, a la dirección de McDonald's France (Sr. Denis Hennequin), en respuesta a un escrito de la sociedad y a raíz de su propia carta de 12 de marzo de 1997.

Lo esencial

El abogado se sorprende de una falta de cortesía y recuerda que los contratos deben ejecutarse conforme a su espíritu y no solo a su letra. Sobre la «discriminación alegada», reprocha a McDonald's no responder a la argumentación de su cliente: la implantación de un restaurante en Vallauris amputaría la zona de influencia comercial primaria y secundaria de los dos restaurantes del Sr. Collorafi. Sostiene que McDonald's decide sola las implantaciones, obliga a algunos franquiciados a abrir nuevos restaurantes para no ver reducida su cuota de mercado, y después adjudica al vecino emplazamientos que perjudican al primero. Invoca las cuentas de explotación previsionales entregadas a los franquiciados y los discursos pronunciados en las reuniones de motivación. El Sr. Collorafi mantiene su postura y formula todas las reservas sobre el perjuicio causado.

Alcance

Correspondencia precontenciosa: formaliza, antes de la acción judicial, las quejas de los franquiciados relativas a las aperturas cercanas y al menoscabo de su zona de influencia comercial.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/carta-abogado-clement-mcdonalds-vallauris-zona-influencia-1997/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.